Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU **KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 103/2026/QĐ-TGĐ Mã tài liệu: DOC-265 Phiên bản: 1.0	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định theo dõi nghĩa vụ tiền thuê đất trong tài trợ dự án và đối với đất Ngân hàng thuê

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP) và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định theo dõi nghĩa vụ tiền thuê đất trong tài trợ dự án và đối với đất Ngân hàng thuê, mã tài liệu DOC-265, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Khối Hành chính – Quản trị, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: - Hội đồng quản trị (để báo cáo); - Ban kiểm soát; - Ban điều hành; - Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở; - Các Chi nhánh, Phòng giao dịch; - Lưu: Văn phòng, Khối Khách hàng doanh nghiệp.	**TỔNG GIÁM ĐỐC** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

QUY ĐỊNH

Theo dõi nghĩa vụ tiền thuê đất trong tài trợ dự án và đối với đất Ngân hàng thuê

(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/2026/QĐ-TGĐ ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-265 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 01/11/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Khách hàng doanh nghiệp

---

Chương I
TÀI TRỢ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 1. Phạm vi

Quy định này áp dụng khi Ngân hàng tài trợ vốn cho dự án đầu tư có sử dụng đất và đối với đất Ngân hàng thuê của Nhà nước để xây dựng trung tâm dữ liệu, kho tiền, trung tâm đào tạo.

Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ứng trước

1. Khi chủ đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt, khoản khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp được tính cho toàn bộ dự án.

2. Dự án có nhiều quyết định giao đất, cho thuê đất theo tiến độ: việc tính tiền và xử lý kinh phí bồi thường được thực hiện theo từng quyết định giao đất, cho thuê đất.

3. Khoản kinh phí đã ứng trước không được khấu trừ đối với thời gian sử dụng đất tăng thêm do được gia hạn, điều chỉnh thời gian sử dụng đất; cán bộ không tính khoản khấu trừ này khi lập dòng tiền dự án cho phần thời gian gia hạn.

Điều 3. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án

Trường hợp khách hàng là nhà đầu tư mới thay thế nhà đầu tư đã giải thể, phá sản, hoặc nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất và được cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh thời hạn được ước tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh.

Điều 4. Chuyển mục đích có phần đất Nhà nước thu hồi giao lại

Đối với dự án có phần diện tích đất Nhà nước thu hồi và giao cho chủ đầu tư, tiền đất trước khi chuyển mục đích của phần diện tích này là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được phê duyệt; phần diện tích đất khác được giao, cho thuê theo pháp luật đất đai có tiền đất trước khi chuyển mục đích bằng không. Cán bộ dùng nguyên tắc này khi đánh giá chi phí đất của dự án.

Chương II
ĐẤT NGÂN HÀNG THUÊ

Điều 5. Miễn tiền thuê đất

1. Trường hợp được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, Ngân hàng không phải làm thủ tục đề nghị miễn.

2. Trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm, Khối Hành chính – Quản trị nộp hồ sơ đề nghị miễn theo cơ chế một cửa liên thông ngay sau khi có quyết định cho thuê đất, vì thời gian chậm làm thủ tục không được miễn.

3. Đối với đất thuê trả tiền hằng năm, Khối Hành chính – Quản trị làm thủ tục kê khai nộp tiền thuê đất tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn được miễn.

Điều 6. Giảm tiền thuê đất

1. Đối với việc giảm tiền thuê đất hằng năm theo quy định của Chính phủ trong điều hành kinh tế – xã hội, Ngân hàng không phải làm thủ tục đề nghị giảm cho năm đó.

2. Đối với các trường hợp giảm tiền thuê đất khác, Khối Hành chính – Quản trị nộp hồ sơ đề nghị giảm theo cơ chế một cửa liên thông.

Điều 7. Theo dõi thông báo

Khối Hành chính – Quản trị lưu Phiếu chuyển thông tin và Thông báo thu tiền thuê đất của cơ quan thuế, theo dõi thời hạn hết miễn, giảm trên hệ thống quản lý tài sản.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.